DIFERENCIAS ENTRE

DER.PERSONALES	DER. REALES
TRES ELEMENTOS deudor → acreedor prestación	DOS ELEMENTOS persona y cosa
CREADOS POR LAS PARTES ILIMITADOS	CREADOS POR LEY LIMITADOS
REGULAN LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES	SE HACEN VALER FRENTE A 3ros
PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA	PRESCRIPCION ADQUISITIVA

DERECHOS REALES

PERSONA

COSA

ART. 1882 CCCN

poder jurídico de la persona sobre la cosa

CREADOS POR CCyCN

DOMINIO

CONDOMINIO

- **propiedad horizontal**
- **conjuntos inmobiliarios**
- **tiempo compartido**
- **cementerio privado**
- **la superficie**

COSA PROPIA

Usufructo
Uso
Habitación
Servidumbre

COSA AJENA

HIPOTECA
PRENDA
ANTICRESIS

DE GARANTÍA

RELACIONES DE PODER
(ejercicio de los Derechos Reales)

POSESIÓN ⇎ **TENENCIA**

Art 1909 - 1910 CCCN

POSESION



“ CORPUS
+
“ ANIMUS DOMINI “

ARTICULO 1909.- Posesión. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.

TENENCIA



“ CORPUS “

ARTICULO 1910.- Tenencia. Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor.

Formas de adquisición del dominio
(CCyCN 1923 y siguientes)

- **MUEBLES**
- **POR LA TRADICIÓN**
- **POR APROPIACIÓN (cosa abandonada)**
- **POR TRANSFORMACIÓN**

- **INMUEBLES**
- **POR LA TRADICIÓN**
- **ACCESIÓN ----------**
  - **ALUVIÓN (paulatino)**
  - **AVULSIÓN (fuerza súbita)**
  - **CONSTRUCCION, SIEMBRA o PLANTACIÓN**
- **POR PERCEPCIÓN DE FRUTOS**
- **INVASIÓN**
- **PRESCRIPCIÓN**

CARACTERES DEL DOMINIO (PEE)	LIMITACIONES Legislación + CCyCN
PERPETUIDAD	PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXPROPIACIÓN
EXCLUSIVIDAD	SERVIDUMBRES CAMINO DE SIRGA (15 m.)
EXTENSIÓN	INMISIONES (humos, olores, ruidos)

Límite a la Extensión del Dominio

CAMINO DE SIRGA
Art. 1974

MUROS,CERCOS
Art. 2006 y sig.

VISTAS y LUCES
Art. 1978 Y 1979
CCCN

RESTRICCIONES CIVILES

RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO DE PLANEAMIENTO

Límite a la exclusividad del dominio
SERVIDUMBRES

- **SERVIDUMBRES**
  - **CIVILES (CCyCN)**
    - **REALES (PERPETUAS)**
      - **CONTÍNUAS (Acueductos / desagüe de techos / Vistas)**
      - **DISCONTÍNUAS (Servidumbre de paso)**
      - **VISIBLES O APARENTES (Acueducto)**
      - **NO APARENTE**
    - **PERSONALES**
      - **PERPETUA**
      - **TEMPORARIA**
  - **ADMINISTRATIVAS**
    - **LEYES (Ley Forestal / Electroducto / Gasoducto**
    - **DISPOSICIONES LOCALES (Cod. Planeamiento Urbano / Cod. Edificación)**

FUNDO DOMINANTE



EL QUE GOZA DE LOS BENEFICIOS

FUNDO SIRVIENTE



EL QUE DEJA HACER O NO HACER DETERMINADA ACTIVIDAD

LIMITE AL CARÁCTER PERPETUO DEL DOMINIO
EXPROPIACIÓN (Ley 21.499)

- UTILIDAD PÚBLICA
- DECLARADA POR LEY
- INDEMNIZACIÓN

- EXPROPIANTES: Estado (Nac.,Prov., CABA,empresas del Estado)

- PERSONA EXPROPIADA: cualquiera

- OBJETO: todo, incluido el subsuelo.

PRESCRIPCIÓN

ADQUISITIVA

Límite a la perpetuidad

LIBERATORIA

DERECHOS REALES

DERECHOS PERSONALES

PRESCRIPCIÓN
Límite a la perpetuidad

ADQUISITIVA

10 años
Art. 1898 CCyCN

20 años
Art. 1899 CCyCN

LIBERATORIA

LIBERA DE OBLIGACIONES
5 años
Art. 2560 CCyCN